COMUNE DI
COLLESALVETTI
PROVINCIA DI LIVORNO

Proposta N. 216 **COPIA**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area 3 ECONOMICA FINANZIARIA, SISTEMI INFORMATIVI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Registro Generale nr.778 del 19/09/2024

Oggetto:
Concessione occupazione TEMPORANEA Suolo Pubblico n. 75/2024 – FIBERCOP S.P.A. – P. IVA: 11459900962 – per via Roma: da Civ. 12 a incrocio via Picchi e per via Picchi: da incrocio via Roma a Scuola infanzia "Picchi" - Collesalvetti.

La sottoscritta Dott.ssa Alessandra Zambelli – Responsabile dell'Area n. 3 "Economica-Finanziaria, Sistemi Informativi, programmazione e controllo", in virtù del decreto del Sindaco n.14 del 05/07/2024 la quale dichiara di trovarsi in assenza di conflitto interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

VISTO:
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la legge n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche "Codice della strada";
- la Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847 che ha istituito il Canone Unico Patrimoniale
- il Regolamento Canone Unico Patrimoniale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 233 del 30/12/2020;
- la delibera di Giunta comunale n. 192 del 27/12/2022 con la quale sono determinate le tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2023 e successivi;
- la delibera di Giunta comunale n. 169 del 23.12.2014 con la quale sono determinati i costi di istruttoria;

VISTE l'istanza di concessione pervenuta con prot. 16557 del 04/09/2024 e le successive integrazioni prot. n. 16976 del 11/09/2024 e prot. n. 17089 del 12/09/2024 presentate dal sig. Monti Alessandro --- omissis... ---, in qualità di legale rappresentante della FIBERCOP S.P.A. - P. IVA: 11459900962, con sede in via Marco Aurelio, 24 – Milano (MI), per l'occupazione di suolo pubblico di via Roma: da Civ. 12 a incrocio via Picchi e per via Picchi: da incrocio via Roma a Scuola infanzia "Picchi" – Collesalvetti, per lavori stradali.

CONSIDERATO:
- il parere FAVOREVOLEespresso dal Servizio Polizia Municipale in data 16/09/2024 in calce alla richiesta prot. n. 16557 del 04/09/2024 ed alla richiesta di proroga dei termini, pervenuta "a mezzo mail" del 13/09/2024, con le seguenti prescrizioni: Ordinanza di Polizia Municipale n° 107 del 04/09/2024 e Ordinanza di Polizia Municipale n° 113 del 14/09/2024 da trasmettere alla ditta insieme alla concessione;

- il parere FAVOREVOLE espresso dal Servizio Lavori Pubblici in data 13/09/2024 in calce alla richiesta prot. n. 16557 del 04/09/2024 ed alla richiesta di proroga dei termini, pervenuta "a mezzo mail" del 13/09/2024, con la seguente prescrizione: Autorizzazione alla Manomissione di Suolo Pubblico n. 24/2024 del 12/08/2024.

Vista la ricevuta costi istruttoria di € 64,00, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale e della Delibera di Giunta Comunale n. 169/2014;

Vista la ricevuta del pagamento canone unico di € 774,00, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale e della delibera di Giunta n. 192 del 27/12/2022;

PRESO ATTO dell'esito positivo dell'istruttoria così come sopra esposto;

Vista la comunicazione prot. 17350 del giorno 17/09/2024 con la quale il soggetto interessato è stato informato circa l'esito dell'istruttoria e sulle modalità di ritiro del provvedimento finale;

CONCEDE

Alla FIBERCOP S.P.A. - P. IVA: 11459900962, con sede in via Marco Aurelio, 24 – Milano (MI), l'occupazione temporanea di suolo pubblico ad uso di seguito specificato:

Tipologia	Dimensioni	Utilizzo	Posizione	Prescrizioni
Occupazione Temporanea Suolo Pubblico n. 12 Giorni (dal 18/09/2024 al 29/09/2024)	215,00 m x 2,00 m = Tot. 430,00 mq	Lavori stradali	via Roma: da Civ. 12 a incrocio via Picchi e via Picchi: da incrocio via Roma a Scuola infanzia "Picchi" – Collesalvetti	Autorizzazione alla Manomissione di Suolo Pubblico n. 24/2024 del 12/08/2024 e Ordinanza di Polizia Municipale n° 107 del 04/09/2024 e Ordinanza di Polizia Municipale n°113 del 14/09/2024

Ai sensi dell'art.10 del regolamento Canone Unico Patrimoniale la concessione è soggetta alle seguenti limitazioni:

Il provvedimento non può essere oggetto di cessione ad altri;
Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione;
Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

- custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;

- versare il canone alle scadenze previste;
- mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

Ai sensi dell'art, 13 comma 1 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale sono cause di decadenza della concessione:

a) il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione, nel Regolamento Canone unico patrimoniale e nelle norme legislative vigenti in materia;
b) l'uso improprio del suolo pubblico;
c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessandra Zambelli – Responsabile dell'Area n. 3 "Economica-Finanziaria, Sistemi Informativi, programmazione e controllo";

La presente concessione potrà essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse;

Quanto previsto nell'atto di concessione è oggetto di verifica da parte degli organi di controllo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Copia del presente atto sarà consegnata al richiedente o incaricato.

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n°445/2000, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area
Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 20/09/2024 al 05/10/2024.

Collesalvetti, 20/09/2024

L'incaricato
Alessandra Zambelli